



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.008514/2019-51

SUMÁRIO

PROponentes:

- a. VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.; e
- b. OSWALDO GUERRA D'ARRIAGA SCHMIDT.

Irregularidades detectadas:

Infração ao art. 1º, §1º, da Instrução CVM nº 444/2006^[1] e descumprimento dos deveres de conduta previstos no art. 92, inciso I, da Instrução CVM nº 555/2014^[2], aplicável aos FIDCs-NP por força do disposto no seu art. 1º, em virtude da aceitação, na carteira do Urca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados ("Urca FIDC-NP" ou "Fundo"), de ativo que não se presta a integrar a carteira de um FIDC-NP.

Proposta:

- a. VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.: pagar à CVM o valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em parcela única; e
- b. OSWALDO GUERRA D'ARRIAGA SCHMIDT: pagar à CVM o valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em parcela única.

PARECER DO COMITÊ: ACEITAÇÃO.

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.008514/2019-51

RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta conjunta de Termo de Compromisso ^[3] apresentada por VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (doravante denominada "VERSAL") e OSWALDO GUERRA D'ARRIAGA SCHMIDT (doravante

denominado "OSWALDO SCHMIDT"), nos autos do Processo Administrativo ("PA") CVM SEI 19957.008514/2019-51 ("PA"), **previamente à lavratura de Termo de Acusação** pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN").

DA ORIGEM

2. O PA foi instaurado em 04.09.2019, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades envolvendo o Urca FIDC-NP, devido à *"ausência de qualquer DF auditada, informação no relatório trimestral sobre ausência de verificação de lastro, bem como o investimento indevido de um FIDC em cotas de outro FIDC"*.

DOS FATOS E DA ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA

Do Fundo e seus direitos creditórios

3. O Fundo foi constituído em 03.11.2016 e registrado na CVM em 14.12.2016, tendo sido administrado, desde seu início, pela I DTVM. A VERSAL exerceu a função de gestora do Fundo no período entre 28.08.2017 e 16.07.2018.

4. De acordo com a SIN, em resposta a ofício enviado pela Área Técnica, a I DTVM informou que o direito creditório integrante da carteira do Fundo era *"resultante da ação judicial movida contra o Estado do Paraná (...), titularizado por (...) [M.C.M.N.], foi cedido para o Sr. (...) [D.E.A.S.] por meio de Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Direitos Creditórios celebrado em 31.08.1997"*.

5. A SIN afirmou que, posteriormente, parte do crédito foi cedida por D.E.A.S. aos cotistas do Fundo e outra parte foi cedida por W.P.E. para apenas um dos cotistas. Constan da Tabela 1 abaixo as cessões realizadas aos cotistas.

<u>Tabela 1 - Valor de Face dos Créditos Cedidos</u>			
Cedente	Cessionário (cotista do Fundo)	Data da Cessão	Valor de face dos Créditos transferidos
W.P.E.	S.S.S.	18.06.2018	R\$ 25 milhões
D.E.A.S.	S.R.I.C.E.	30.10.2017	R\$ 265 milhões
D.E.A.S.	N.B.C.E.	30.10.2017	R\$ 700 milhões
D.E.A.S.	J.R.G.F.	27.10.2017	R\$ 60 milhões
D.E.A.S.	S.S.S.	14.08.2017	R\$ 85 milhões

D.E.A.S.	L.T.T.	27.10.2017	R\$ 125 milhões
----------	--------	------------	-----------------

6. De acordo com a SIN, por meio da leitura dos instrumentos de cessão, não foi possível determinar os valores desembolsados pelos cotistas para aquisição dos créditos, uma vez que os mencionados documentos apresentavam a seguinte cláusula genérica: “[a]s condições de pagamento do presente contrato serão especificadas em termo aditivo a este instrumento”^[4].

7. Conforme a Área Técnica, após a aquisição dos mencionados créditos, os cotistas os utilizaram para integralizar cotas do Fundo, tendo a Administradora afirmado que “decidiu adotar o entendimento da aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor de face do ativo, consubstanciado no parecer profissional contratado, para precificar os ativos e adequá-los ao que entendia como o mais correto”.

8. A SIN afirmou que o Fundo foi liquidado em 23.10.2019, não tendo havido colocação de cotas perante investidores nem negociação de suas cotas no mercado secundário.

Da ação judicial e da manifestação da Receita Federal do Brasil (“RFB”)

9. De acordo com a SIN:

- a. em 1896, o Estado do Paraná desapropriou uma área de 195,75 quilômetros quadrados, conhecida como “Gleba dos Apertados”, por meio do ajuizamento de ação reivindicatória em face dos proprietários à época. Em 25.06.1898, foi julgado procedente o pedido, admitindo que o Estado do Paraná adquirisse o domínio das mencionadas terras;
- b. no entanto, somente em 1949 o Estado do Paraná executou a sentença com o intuito de cancelar as transcrições imobiliárias em nome dos vencidos e seus sucessores. Por meio de embargos de execução, foi reconhecida, em primeiro grau, a prescrição da pretensão executiva. Depois da interposição de inúmeros recursos perante os Tribunais Superiores, a sentença foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), tendo a decisão dos embargos à execução transitado em julgado no dia 09.06.1999; e
- c. diante desse conflito, o Espólio de J.T.P. e outros ajuizaram ação de atentado a fim de obter a devolução da “Gleba dos Apertados”.

10. A Área Técnica ressaltou a manifestação da Receita Federal do Brasil (“RFB”) sobre o histórico da citada ação judicial, a fim de entender a validade e a certeza dos créditos integrantes da carteira do Fundo:

“Importa destacar que os herdeiros, aproveitando a demanda de 1896, em que o Estado [do Paraná] foi vencedor, apesar da prescrição dada pelo STJ no REsp nº 37.056/PR, cederam os direitos de propriedade para outras pessoas e esses novos donos sem posse ajuizaram pedidos de indenização de bilhões de reais (**processo nº 1059/57**). Ocorre que o Tribunal de Justiça do Paraná deu ganho de causa ao Estado do Paraná, eis que **os imóveis não são, nem nunca foram, de domínio particular, pois os títulos foram invalidados há mais de 100 anos**. Inconformados, apresentaram o Recurso Especial nº 1.484.529, o qual não foi conhecido pelo STJ.

(...)

Em suma, inexistente qualquer espécie de crédito relacionada a Gleba dos Apertados, mas, mesmo assim, foram bastante utilizados na tentativa de compensá-los com débitos tributários tanto em âmbito federal como estadual.” **(grifos constam do original)**

11. Adicionalmente, a SIN destacou o despacho, reproduzido na Nota PGFN/CRJ/Nº 145/2009, do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Paraná, encaminhado ao Ministro de Estado da Fazenda:

“1. Considerando a gama enorme de pessoas do país inteiro que, diariamente, se deslocam a este Juízo requerendo vistas, certidões e informações acerca do presente feito;

2. Considerando, também, fatos noticiados verbalmente a este Magistrado acerca da existência de cessões de crédito envolvendo um suposto direito creditício originário destes autos, com valores de grande vulto, os quais, inclusive, seriam objeto de compensação de dívidas tributárias perante entes estatais;

3. Considerando, de outra banda, que **o feito encontra-se arquivado e que não há nenhum crédito a ser pago a quem quer que seja, posto que o pedido lançado na inicial foi julgado improcedente e a decisão transitada em julgado;**

4. Determino à Escrivania extrema cautela quando do fornecimento de certidões a pedido de interessados, evitando ‘pinçar’ fatos ocorridos nos autos que dêem margem à interpretação fora da realidade e do contexto dos autos, que é uma só, ou seja, **não há um níquel sequer a ser pago a quem quer que seja no presente feito.**

5. Determino mais, que toda certidão a ser expedida, de agora em diante, relativa aos presentes autos, deverá conter, além dos dados pleiteados pelas partes (respeitando a determinação do item anterior), a observação de que, **neste processo, não há crédito nem direito algum, posto que o pedido inicial foi julgado improcedente com decisão transitada em julgado, encontrando-se arquivados os autos.”**
(grifos da SIN)

12. De acordo com a Área Técnica, D.E.A.S., cessionário dos direitos dos herdeiros da “Gleba dos Apertados”, intentou ação de indenização. No entanto, o STJ confirmou o entendimento, já esposado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de que não haveria qualquer valor a ser indenizado com fundamento na expropriação da “Gleba dos Apertados”.

13. Diante do exposto pela RFB e considerando o trâmite das ações judiciais de que se trata, a SIN concluiu que os direitos creditórios decorrentes das demandas judiciais vinculadas à desapropriação da Gleba dos Apertados não têm sua validade reconhecida perante o Poder Judiciário, inclusive diante do STJ. A SIN afirmou que, considerando o entendimento dos Tribunais Superiores, tais créditos não têm qualquer valor econômico, o que inviabiliza que sejam integrantes da carteira de fundos de investimento, nos termos das normas da CVM.

Da Integralização e Validade dos Direitos Creditórios

14. De acordo com a SIN, os direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo, decorrentes da ação judicial no âmbito do Processo nº 1059/57 foram integralizados por 5 (cinco) cotistas. As cotas do Fundo foram integralizadas mediante os direitos creditórios a 20% (vinte e por cento) do valor de face, conforme Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 - Valor de Face dos Créditos Cedidos e Preço de Integralização

Cotista	Valor de Face dos Créditos Cedidos	Preço de Integralização	Datas de Integralização
S.S.S.	R\$ 110 milhões	R\$ 22 milhões	30.08.2017 e 12.07.2018
J.R.G.F.	R\$ 60 milhões	R\$ 11,9 milhões	06.11.2017
S.R.I.C.E.	R\$ 265 milhões	R\$ 53 milhões	21.11.2017
N.B.C.E.	R\$ 700 milhões	R\$ 140 milhões	21.11.2017
L.T.T.	R\$ 125 milhões	R\$ 24,8 milhões	06.11.2017

15. A Área Técnica afirmou que, consoante as alegações da Administradora, os direitos creditórios foram adquiridos com fundamento em opinião legal, emitida em 30.08.2017.

16. Ao consultar o mencionado parecer, a SIN verificou que não foi realizado o correto estudo sobre o trâmite da ação judicial em questão, visto que foram omitidos os argumentos trazidos pela RFB e o entendimento já externado pelo STJ. De acordo com a SIN, o mínimo de diligência exigiria a citação desses entendimentos e a contraposição deles, o que, de fato, não ocorreu.

17. De acordo com a SIN, a simples consulta ao Processo nº 1059/57, no âmbito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Paraná, já possibilitaria a conclusão de que o crédito avaliado não tinha qualquer perspectiva de valor econômico, visto que a decisão judicial havia transitado em julgado.

18. Diante disso, a SIN afirmou que os créditos não tinham validade jurídica reconhecida e tal interpretação já era amplamente conhecida, o que afastava a alegação de possível erro em razão do parecer jurídico consultado.

Da Conclusão da Área Técnica

19. De acordo com a SIN, a integralização dos mencionados créditos ocorreu da seguinte forma:

- não obstante a inexistência de quaisquer direitos relacionados à desapropriação da “Gleba dos Apertados”, os cotistas adquiriram créditos fictícios de D.E.A.S. e W.P.E.;
- em seguida, os cotistas integralizaram as cotas de emissão do Fundo por meio de aporte dos direitos creditórios, a 20% (vinte por cento) do valor de face;

- c. **a validade e a precificação dos créditos foram definidas com fundamento em um parecer jurídico, o qual ignorou o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido no âmbito do Processo nº 1059/57, além de ter ignorado as manifestações da RFB, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do STJ que apontavam para ausência de valor econômico dos créditos;** e
- d. as cotas do Fundo foram emitidas, em sua maior parte, sem lastro.

20. De acordo com a Área Técnica, a conduta irregular do gestor estava relacionada à aceitação, na carteira do Urca FIDC-NP, de ativo que não atendia a finalidade de integrar a carteira de um FIDC-NP, em descumprimento ao art. 1º, §1º, da Instrução CVM nº 444/2006 (“ICVM 444”), bem como aos deveres de conduta previstos no art. 92, inciso I, da Instrução CVM nº 555/2014 (“ICVM 555”), aplicável aos FIDCs-NP por força do seu art. 1º.

DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

21. Conforme prevê o art. 82, §3º, da Instrução CVM nº 607/19 (“ICVM 607”), os PROPONENTES encaminharam proposta conjunta para celebração de Termo de Compromisso, na qual propuseram pagar à CVM o valor total de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), atualizado monetariamente pela variação do Índice de preços ao consumidor amplo – IPCA até a data do efetivo pagamento.

22. Os PROPONENTES alegaram que, pelos serviços prestados ao Fundo, a VERSAL recebeu a remuneração bruta de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), e que, portanto, esse valor seria o parâmetro mais adequado para balizar o montante a ser fixado a título de obrigação pecuniária a ser assumida pelos PROPONENTES.

23. Os PROPONENTES esclareceram, ainda, em relação aos requisitos de que tratam os incisos I e II do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, que:

- a. cessação da prática irregular: a obrigação de cessar a prática considerada irregular no caso concreto consiste no encerramento do Fundo e tal obrigação não é aplicável aos PROPONENTES, em razão de sua renúncia ao cargo de gestor do Fundo (apesar de os PROPONENTES não terem como promover o encerramento do Fundo, em consulta à página da CVM, percebe-se que o Fundo está em processo de liquidação, fato que “contempla” a cessação da conduta considerada irregular);
- b. correção das irregularidades: a obrigação de corrigir a irregularidade apontada, qual seja a constituição de um FIDC com créditos alegadamente inexistentes, atinge-se com o encerramento do Fundo (assim, tal obrigação também não seria aplicável aos PROPONENTES, que não dispõem do poder para adotar tal providência); e
- c. indenização de prejuízos: a indenização de prejudicados também não é aplicável ao caso concreto, devido ao fato de os cotistas do Fundo também serem *“considerados autores da operação fraudulenta, não tendo havido colocação de cotas perante investidores, como também não houve negociação de cotas do Fundo no mercado secundário”* [\[5\]](#).

24. Por fim, os PROPONENTES destacaram (i) a primariedade; (ii) a boa-fé, expressa por meio de renúncia ao cargo de gestor do Fundo; e (iii) o baixo

potencial ofensivo da conduta, que não teria gerado prejuízos para “investidores ou terceiros”, como sendo elementos a serem considerados, no que se refere à conveniência e à oportunidade de aceitação de sua proposta.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

25. Em razão do disposto na Instrução CVM nº 607/19 (art. 83), conforme Parecer nº 00047/2020/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso, tendo opinado no sentido da **inexistência de óbice legal** para celebrá-lo^[6].

26. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE/CVM destacou que:

“(...) Nesta Casa, fixou-se o entendimento de que ‘sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe.’(...)”

No Despacho GSAF (...), a r. SIN esclarece que o fundo foi liquidado na data de 23/10/2019 (...). Dessa forma, **conclui-se que foi atendido o primeiro requisito legal.**

No que diz respeito à **correção da irregularidade** verifica-se **que todos os cotistas do fundo são também considerados autores da operação fraudulenta**^[7]. Além disso, consta ainda, no mencionado Despacho, que **não houve colocação nem negociação de cotas no mercado secundário, não ficando, portanto, caracterizado prejuízo a investidor.**

No entanto, **a constituição do Urca com emissão de cotas sem lastro é prática que causa dano à transparência e confiabilidade do mercado de capitais**, devendo o r. Comitê de Termo de Compromisso avaliar se os valores propostos são suficientes para a satisfação do caráter preventivo e educativo da atividade sancionadora desta Comissão de Valores Mobiliários.” **(grifado)**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

27. O Comitê Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”), em reunião realizada em 20.10.2020^[8], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso, considerando: (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607 (“ICVM 607”); (ii) o histórico dos PROPONENTES, que não figuram em processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM^[9]; e (iii) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em situação que guarda certa similaridade com a presente, como é o caso de prática irregular de gestor de fundos de investimento, relacionada aos deveres de conduta previstos no art. 60^[10], parágrafo único, e art. 65-A^[11], inciso I, da Instrução CVM nº 409, como, por exemplo, no Processo Administrativo Sancionador CVM 19957.010074/2017-30 (“PAS”) (Decisão do Colegiado de 04.12.2018, disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20181204_R1.html)^[12], entendeu que seria

possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela.

28. Cumpre registrar que, **em 20.10.2020**, a SIN emitiu um despacho^[13] no qual, entre outras análises, reformulou os fundamentos das irregularidades detectadas, afirmando não ser possível “*prosseguir com eventual acusação em face dos cotistas do Urca FIDC-NP e também do autor de parecer jurídico (...) acerca da validade dos direitos creditórios integralizados no Fundo*”, tendo mantido, no entanto, a infração em tese dos PROPONENTES por, na qualidade de gestores, terem admitido a permanência de “créditos imaginários” na carteira do Fundo, ignorando seus deveres nos termos da Instrução CVM nº 555 e da Instrução CVM nº 558. Além disso, na reunião do CTC realizada no mesmo dia, presente à reunião, **a SIN reafirmou que não houve prejudicados, pois o fundo já teria sido liquidado e não teria ocorrido a negociação de suas cotas em mercado secundário.**

29. Assim, consoante faculta o disposto no §4º do art. 83 da ICVM 607, **o Comitê decidiu negociar as condições da proposta apresentada**, e considerando, em especial, (i) o disposto no art. 86, *caput*, da ICVM 607; (ii) a gravidade em tese do caso concreto^[14]; (iii) a fase em que se encontra o processo; e (iv) o histórico dos PROPONENTES, que não figuram em processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM, **sugeriu o aprimoramento da proposta para a assunção de obrigação pecuniária no valor individual de R\$ 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais), o que resulta no **montante de R\$ 480.000,00**, a ser arcado em **parcela única**, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador, tendo concedido prazo para que os PROPONENTES apresentassem suas considerações e, conforme o caso, aditassem a proposta original apresentada.

30. Cabe esclarecer que o Comitê considerou R\$ 300.000,00 como sendo o valor base para negociação, tendo aplicado um desconto de 20% (vinte por cento) em razão da fase na qual o processo se encontra e do histórico dos PROPONENTES.

31. A esse respeito, para definir o *quantum* a ser negociado, o Comitê utilizou a mesma lógica do PA 19957.010231/2019-79, que havia sido apreciado pelo órgão na reunião de 22.09.2020 e que foi deliberado pelo Colegiado em 22.12.2020 (disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-com-santander-brasil-gestao-de-recursos-ltda-e-diretor-responsavel>).

DA NOVA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

32. Em 04.11.2020, os PROPONENTES protocolaram, por meio do seu representante, nova proposta de Termo de Compromisso, na qual solicitaram a reconsideração da contraproposta formulada pelo Comitê, “*à luz das circunstâncias atenuantes*”, abaixo descritas, de modo que o valor sugerido pelo CTC fosse reduzido para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago individualmente por ambos os Proponentes.

33. O representante dos PROPONENTES alegou que:

a) o “parâmetro” utilizado pelo CTC na fixação da sua contraproposta trata de fatos diversos e mais graves do que os que são objeto do presente processo, no qual o Fundo, que somente podia receber

investimentos de investidores profissionais, foi prontamente encerrado, após os questionamentos feitos pela SIN, de modo que a eventual desconformidade foi prontamente corrigida, sem que se tenha produzido qualquer abalo material à credibilidade do mercado de capitais;

b) o menor potencial ofensivo da conduta analisada é destacado no despacho aprovado pela SIN em 20.11.2020, que reverteu entendimento inicial sobre a ocorrência de operações fraudulentas; e

c) apesar de o presente PA e o “parâmetro” se referirem a potenciais infrações ao mesmo dispositivo regulamentar (artigo 65-A da Instrução CVM nº 409/2004, substituído pelo art. 92 da Instrução CVM nº 555/2014), há diferenças substanciais entre os fatos e circunstâncias dos dois casos, sendo que o “parâmetro” se referia a fatos mais graves dos que os retratados no “precedente”.

34. Finalmente, o representante dos PROPONENTES solicitou ainda ao Comitê que utilizasse o PAS como referência e que fosse concedido maior peso às circunstâncias atenuantes presentes no caso em análise, quais sejam, (i) a primariedade; (ii) a boa-fé; e (iii) o menor potencial ofensivo da conduta.

DA SEGUNDA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

35. Em reunião realizada no dia 17.11.2020^[15], não obstante os argumentos trazidos pelo representante dos PROPONENTES, o Comitê decidiu ratificar os termos da negociação deliberada em 20.10.2020, por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que as alegações trazidas na nova proposta tratavam de argumentos próprios de defesa ou se baseavam na equivocada premissa de que, no caso do PAS CVM 19957.010074/2017-30, os investigados haviam sido acusados por infração ao art. 6º, inciso II, da Instrução CVM nº 301/1999, vigente à época dos fatos, bem como já tinham sido considerados como atenuantes o histórico dos PROPONENTES e a fase processual (pré-sancionadora), tendo sido concedido novo prazo para manifestação.

36. Em 25.11.2020, os PROPONENTES aderiram ao proposto pelo Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

37. O art. 86 da ICVM 607 estabelece, além da oportunidade e da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, a colaboração de boa-fé, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

38. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

39. À luz do acima exposto, o CTC entendeu ser cabível o encerramento do caso em tela por meio de Termo de Compromisso, tendo em vista, notadamente, (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da ICVM 607; (ii) o histórico dos PROPONENTES, que não figuram em processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM^[16]; e (iii) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em situações que guardam certa similaridade com a presente, como é o caso de ajuste por prática irregular de gestor de fundos de investimento, relacionada aos deveres de conduta previstos no art. 60, parágrafo único, e art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409, como ocorreu, por exemplo, no PAS CVM 19957.010074/2017-30 (Decisão do Colegiado de 04.12.2018, disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20181204_R1.html).

40. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 01.12.2020, entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador, no valor total de **R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)**, sendo VERSAL e OSWALDO SCHMIDT responsáveis, individualmente, pelo pagamento de **R\$ 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais), afigura-se conveniente e oportuno, sendo suficiente para desestimular a prática de condutas assemelhadas, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida.

DA CONCLUSÃO

41. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 01.12.2020^[17], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada por **VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** e **OSWALDO GUERRA D'ARRIAGA SCHMIDT**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) para o atesto do cumprimento das obrigações assumidas.

EVENTO SUBSEQUENTE À DELIBERAÇÃO FINAL DO CTC

42. Em 13.01.2021, quando da finalização do presente Parecer, a Secretaria do CTC entendeu que seria necessário solicitar nova manifestação da PFE/CVM sobre a existência ou não de óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso com os PROPONENTES, tendo em vista a nova opinião da SIN em relação à mudança de tipificação da conduta infratora e a impossibilidade de prosseguimento com eventual acusação dos cotistas do Urca FIDC-NP.

43. Em 22.01.2021, em resposta à solicitação acima, a PFE/CVM, por meio da NOTA nº 00002/2021/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU, afirmou que a *“desclassificação” de uma conduta tida inicialmente por fraudulenta para, na ausência de maiores elementos, descumprimento de deveres fiduciários terá maior impacto na definição, pelo Comitê de Termo de Compromisso, do valor da indenização pelos danos difusos causados ao mercado. Contudo, isto em nada afasta ou afeta as conclusões já tecidas por esta PFE por meio do PARECER n. 00047/2020/GJU - 2/PFECVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, de maneira que, preenchidos os requisitos do §5º do já citado art. 11, não há óbice à celebração do termo de compromisso entre a CVM”* e os PROPONENTES.

[\[1\]](#) Art. 1º A presente Instrução dispõe sobre a constituição e o funcionamento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados – FIDC-NP.

§ 1º Para efeito do disposto nesta Instrução, considera-se Não-Padronizado o FIDC cuja política de investimento permita a realização de aplicações, em quaisquer percentuais de seu patrimônio líquido, em direitos creditórios:

I – que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de sua cessão para o fundo;

II – decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações;

III – que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio, ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia;

IV – cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja considerada um fator preponderante de risco;

V – originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;

VI – de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de relações já constituídas; e

VII – de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001.

[\[2\]](#) Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:

I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;

[\[3\]](#) I DTVM e seu diretor responsável E.H.J., bem como três cotistas do fundo de investimento Urca FIDC-NP, também apresentaram propostas de Termo de Compromisso no âmbito do presente processo, porém desistiram do pleito.

[\[4\]](#) Conforme a Área Técnica, a administradora não enviou os aditivos em sua resposta.

[\[5\]](#) Por meio de Despacho GSAF/SIN, de 20.10.2020, a SIN informou à GGE sobre seu novo entendimento em relação à mudança da imputação aos investigados (não seriam mais considerados autores da operação fraudulenta) e à impossibilidade de prosseguimento com eventual acusação dos cotistas do Urca FIDC-NP.

[\[6\]](#) Tendo em vista a alteração do entendimento da SIN, em relação à mudança de tipificação da conduta infratora e à impossibilidade de prosseguimento com eventual acusação dos cotistas do Urca FIDC-NP, a Secretaria do Comitê de Termo de Compromisso encaminhou o presente processo para nova manifestação da PFE a respeito da existência ou não de óbice legal à celebração de Termo de

Compromisso. Em resposta, a PFE afirmou que permanecia seu entendimento no sentido da inexistência de óbice legal à celebração de Termo de Compromisso entre a CVM e os PROPONENTES.

[7] Ver N.E. nº 6.

[8] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SMI, SNC, SPS e SSR, e pelo Substituto da SEP.

[9] Fonte: Sistema de Inquérito. Acessos em 07.10.2020 e 18.01.2021.

[10] Art. 60. As ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários e outros ativos disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais devem sempre ser expedidas com a identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas.

Parágrafo único. Quando uma mesma pessoa jurídica administrar diversos fundos, será admitido o grupamento de ordens, desde que o administrador tenha implantado sistema que possibilite o rateio, entre os fundos, das compras e vendas feitas, através de critérios equitativos e preestabelecidos, devendo o registro de tal repartição ser mantido à disposição da CVM pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.

[11] Art. 65-A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:

I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.

[12] No caso concreto, a CVM celebrou Termo de Compromisso com uma administradora de fundos de investimento e seu diretor responsável pela administração de carteiras, acusados por infração ao art. 65, inciso XV, da Instrução CVM nº 409/04, por deixaram de cumprir com o seu dever de fiscalizar a gestora contratada para prestar serviços a dois fundos administrados, permitindo que condutas inadequadas e contrárias a determinações da Instrução CVM nº 409 fossem utilizadas, bem como com a gestora e o seu diretor responsável por infração aos arts. 60, parágrafo único, e 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409, por não adotarem critérios equitativos para a alocação de ordens, entre dois fundos geridos, de operações de “*day-trade*” com contratos futuros de dólar e, por faltarem com o cuidado e a diligência necessários na gestão de fundos de investimento. Na ocasião, o CTC havia sugerido a rejeição da proposta com a gestora e o seu diretor e a aceitação da proposta da Administradora e seu diretor. No entanto, o Colegiado, acompanhando em parte a recomendação do Comitê, decidiu aceitar todas as propostas de Termo de Compromisso, de modo que: (i) a gestora e seu diretor se comprometeram a pagar à CVM os valores de, respectivamente, R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e (ii) a Administradora e o seu diretor se comprometeram a pagar à CVM, cada qual, o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

[13] Doc. SEI 1120738.

[14] A infração ao art. 92 da ICVM 555 é considerada como “infração grave”, de acordo com o art. 141, XIII, da mesma Instrução.

[15] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SEP, SMI, SNC, SPS e SSR.

[16] Os PROPONENTES não constam como acusados em PAS instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema INQ, último acesso em 18.01.2021).

[17] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SEP, SNC, SPS e SSR, e pelo Substituto da SMI.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 05/02/2021, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 05/02/2021, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 05/02/2021, às 17:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 05/02/2021, às 17:55, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 05/02/2021, às 18:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 05/02/2021, às 18:08, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1191777** e o código CRC **536FBFCC**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1191777** and the "Código CRC" **536FBFCC**.*